

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2394/2532

นางอัจฉรา สมานบุตร

โจทก์

นางเสริม สมานบุตร กับพวก

จำเลย

นางเสริม สมานบุตร ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางสมล วังทะพันธ์ ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 10

ความว่า จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องอ้างเหตุผลหลายประการว่าคดีของตนมีทางชนะและเชื่อในความที่ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมของท่านประธานศาลฎีกา จึงขอความกรุณาให้ท่านประธานศาลฎีกาเป็นผู้พิจารณาคดีนี้ด้วยตนเอง

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองแบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ 152 ถนนบวร ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรี ให้โจทก์ 1 ใน 9 ส่วน หากจำเลยทั้งสองไม่สามารถแบ่งแยกให้ได้ก็ให้นำทรัพย์สินนี้ออกขายทอดตลาดนำเงินที่ขายได้แบ่งกันตามส่วนข้างต้น กับให้จำเลยร่วมกันแบ่งตึกแถวเลขที่ 38 และ 40 ซึ่งปลูกในที่พิพาทให้โจทก์ 7 ใน 16 ส่วน หากไม่สามารถแบ่งได้ก็ให้นำออกขายทอดตลาดนำเงินที่ขายได้แบ่งกันตามส่วนข้างต้น กับให้จำเลยร่วมกันใช้เงินให้โจทก์เป็นค่าเสียหายเดือนละ 3,500 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ คำขออื่นให้ยกเสีย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองแบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ 152 ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรีออกให้โจทก์ 1 ใน 6 ส่วน พร้อมกับชดเชยค่า

เสียหายเดือนละ3,500 บาท แก่โจทก์นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะแบ่งทรัพย์สินดังกล่าว
ข้างต้น นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 168,188)

คำสั่ง

จะพิจารณาดำเนินการให้ตามควรแก่กรณี

จะพิจารณาดำเนินการให้ตามควรแก่กรณี

(อำนัคณ์ คล้ายสังข์-ประธานศาลฎีกา-)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>